

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 2                              | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| 신분상 조치인원         | -                              | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원□□사무소<br>(△△△국립공원□□사무소) | 처분요구일자   | 2020. . . | 회신기일     | 2020. . .       |

## △△△국립공원□□사무소 (행정상 통보)

제 목 선금지급 관련 업무 소홀  
관 계 기 관 △△△국립공원□□사무소  
내 용

### 1. 현황 및 지적내용

- 「기획재정부계약예규 제404호, 2018.12.31.」 제35조(채권확보) 제4항에서는 선금을 지급할 경우 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하면서 보증 또는 보험기간의 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상으로 하여야 하고 다만, 그 이행기간을 연장하고자 하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하도록 하고 있음.
- 임금체불의 사전예방을 위해 공공발주자가 임금, 하도급대금 등을 직접 지급하는 「전자적 대금지급시스템(이하 ‘전자대금시스템’)」 전면 확대되어 ‘건설산업기본법’ 개정( ‘18.12)을 통해 ‘19.6.19부터 국가·지자체·공공기관 등이 발주하는 공공공사에 의무화에 따라 건설사업자는 아래조건에 해당하는 공사에 대하여 ‘건설산업기본법’ 제34조제9항 규정에 따라 공사대금을 청구 및 수령하여야 하고 발주자는 ‘공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준’에 따라 전자적 대금 지급시스템을 통해 공사대금을 지급하여야 함.

#### (적용대상)

- 국가, 지방자치단체 또는 공공기관과 계약 체결(단일계약 기준)한 도급금액이 5천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사

- △△△국립공원□□사무소에서는 「2019년 △△△(□□) 문화유산지구정비공사」를 시행하면서 계약변경으로 인하여 공사기간이 당초 2019.06.25.~08.23.에서 2019.06.25.~10.28.로

변경됨에 따라 선금보증보험기간의 종료일이 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상이 되도록 보증보험 기간 종료일을 당초 2019.10.22.에서 2019.12.27.로 연장하는 보증서를 제출받아야 함에도 제출받지 아니하였으며,

- 동 공사에 대한 선금을 지급하면서 ‘공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준’에 따라 전자적 대금 지급시스템을 통하여 공사대금을 지급하여야 함에도 선금(25백만원)을 지급하면서 전자적 대금시스템을 통하지 않고 계약업체 명의((주)\*\*건설, 대표○○○) 계좌로 이체 지급한 사실이 있음.

※ 계약 및 대금지급 업무는 ▽▽▽▽▽에서 시행

- 또한, 「2019년 △△△(□□) ◇◇◇대피소 정비공사」를 시행하면서 계약상대자가 신청한 선금 금74,092,600원[지급율: 48.09%(직접노무비 제외)]을 지급하고 선금보증서를 징구하였으나[보증기간: 2019.11.11. ~ 2020.02.14.] 동절기 공사품질 등의 사유로 2019.12.05. 공사 중지를 함에 따라 공사 재계약(익년도 3~4월경) 이전 선금보증기간이 만료될 것으로 예상(감사일 현재 보증 잔여기간: 2일) 됨에도 감사일(2020.02.13.) 현재까지 선금보증기간 연장 등 별도의 조치를 취하지 않음.

※ 동 사안의 경우 별도 변경계약 절차를 거치지 않더라도 계약상대자간에 협의를 거쳐 변경 준공예정일(재착공 시기 감안 산출) 지정, 발주처는 계약상대자에게, 계약상대자는 보증사에 각각 선금 보증서 갱신 요청을 통해 선금 보증기간 연장 가능

## 2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원□□사무소】

- 관련 법령, 예규 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련